

故意に関する次の各【見解】についての後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

- A. 故意の有無については、構成要件を基準にして判断すべきであるところ、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実とが、「およそ人を殺す」という点で一致していれば故意が認められる。また、行為者の認識した客体に対しても、結果が発生した客体に対しても故意犯が成立する。
- B. 故意の有無については、構成要件を基準にして判断すべきであるところ、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実とが、「その人を殺す」という点で一致していなければ故意は認められない。

【記 述】

1. 甲が、Xを焼死させようと思い、Xの全身に灯油をかけて火をつけたところ、Xが熱さに耐えかね、火を消そうとして近くの湖に飛び込んで溺死したという事例においては、A、Bいずれの見解でも、甲に殺人既遂罪が成立する。
2. Aの見解に対しては、甲が殺意をもってXを狙い拳銃を発射したところ、弾丸がXの腕を貫通した上、予想外にYの胸部にも当たり、Xを負傷させるとともにYを死亡させたという事例において、行為者に過剰な故意責任を課すことになり、責任主義に反するとの批判がある。
3. Bの見解によれば、【記述】2の事例で、甲にYに対する殺人既遂罪が成立する。
4. Bの見解に対しては、客体の錯誤と方法の錯誤のいずれに当たるのかが必ずしも明らかではない場合において、故意の有無につき、どのように判断するのか明確ではないとの批判がある。
5. Bの見解によれば、甲がXを殺害しようと考え、Xと似た者を見付けて、Xと思い、その者をナイフで刺し殺したが、実際には、その者はYであったという事例において、甲にYに対する殺人既遂罪が成立する。

No52

故意

正答率

R2-19

正解

3

93%

Aの見解は、いわゆる法定的符合説（数故意犯説）であり、Bの見解は具体的符合説である。

1 正しい

本記述の事例は、甲が、Xを焼死させるつもりで火をつけた結果、Xが近くの湖に飛び込んで溺死しており、因果関係の錯誤の事例である。因果関係の錯誤は、法定的符合説か具体的符合説かによって故意の有無につき差は生じない。Xを殺そうと思ってXを殺したという点で行為者の認識事実と発生事実が一致しており、故意が認められる。したがって、Aの見解とBの見解いずれであっても、甲に殺人既遂罪（199条）が成立する。

2 正しい

本記述の事例は、甲がXを狙って発砲した結果、Xに負傷を負わせるとともに、Yを死亡させた事例である。Aの見解（法定的符合説、数故意犯説）によると、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実とが、「およそ人を殺す」という点で一致していれば故意が認められ、また、行為者の認識した客体に対しても、結果が発生した客体に対しても故意犯が成立すると考えるので、Xに対する殺人未遂罪が成立するのみならず、意図していなかったYに対する殺人既遂罪も成立することになる。よって、Aの見解に対しては、行為者に過剰な故意責任を課すことになり、責任主義に反するとの批判がある。

3 誤っている

Bの見解（具体的符合説）によれば、殺人罪においては、行為者の認識した事実と発生した事実とが、「その人を殺す」という点で一致していなければ故意は認められないところ、【記述】2の甲は、Xという「その人を殺す」認識で、Yという「あの人を殺す」事実が発生しており、認識事実と発生事実が一致していない。よって、Bの見解によれば、Yに対する故意は認められないため、甲にYに対する殺人既遂罪は成立しない。

4 正しい

Bの見解（具体的符合説）は、客体の錯誤（Xだと思って殺したところ実はYであったような場合）は「その人を殺す」という点で一致しているため故意が認められるが、方法の錯誤（Xを狙ったところ隣のYを殺してしまった場合）は「その人を殺す」という点で一致しておらず、故意が認められないとする見解である。Bの見解（具体的符合説）に対しては、客体の錯誤と方法の錯誤のいずれに当たるのかが必ずしも明らかではない場合において、故意の有無につき、どのように判断するのか明確ではないとの批判がある。

5 正しい

本記述の事例は、Xだと思って殺したところ実はYであったような場合であり、客体の錯誤の事例である。Bの見解（具体的符合説）は、認識した事実と発生した事実とが、「その人を殺す」という点で一致していなければならないとするが、客体の錯誤の場合、行為者が認識した客体（その人）と現実に結果が発生した客体（その人）が同一の客体である以上、「その人を殺す」という点で一致していると考えられる。本記述の場合、甲は、YをXと誤信しているが、Xと似た者である「その人を殺す」という点で認識事実と発生事実は一致しているため、殺人罪の故意が認められる。よって、Bの見解（具体的符合説）によれば、甲にYに対する殺人既遂罪が成立する。